

עין משפט
נר מצוה

א מיי' פ"ט מהל' נדרים
הלכה ו טור ש"ע י"ד
סימן ר"ז סעיף ח:

ב מי" שם הלכה י טוש"ע

1. 7. 9. 2006

ג. ת"י שם הנדה ו פוש"פ
שם ת"י:

ד מ"ז פ"ז מהלכות
מעילה הלכה א:

מוסף רש"י

[illegible]

שיטה מקובצת

[illegible]

מלח: יצ' להכי אסור תיבת
יבת אלמא נמוח: טז וקנה
עליה כלומר דבר שהוא
רצה אם לאו תרי: יט
שינה: כז אדם ובא מעו
להתכבד לפני האורח
ברוב דאין זה דבר
שהרגים באים בר
מחק: כט

ינייה: בשר מליח. שנשתהא
מסמא העין: שמעת מינה
ליחותיהו דבעל הבית אל

כ:

מִמָּוֶן תָּנָה רַבָּה מִיֵּד דִּמְעִילָךְ עֲשִׂי
וְיִשָּׁר כְּשֶׁנֶּעֱשֶׂה נִכְבָּד כֹּהֵל לְשִׁלּוּחוֹ הֵלֵא
כִּבְדָּךְ מִצִּיד אֲבָל בְּזָלָה מִכָּל לֵא הֵימָּה מֵהַ
שֶׁבַר וְהִבְדִּיל כִּבְדָּךְ מִן מִתְחַיִּי לֵא עָשָׂה שֶׁ
חִסְדָּךְ לֵאלֹהִי כִרְעִי דַּחְמָן פִּי הַנְדוּר מִן הִירֵק
(וְהִרְעֵה מֵה) [הַנְדוּר מִן הִירֵק] מוֹתֵר דְּלוּעִינָן
לְקַסְרֵי רִבְנָן דְּלוּעִינָן לֹא יִרְק הוּא וְרַעֲ
וְאִסְרֵי רַעֲ דְקַסְרֵי יִרְק הוּא וְהִסְתֵּם מִפְּרִשֵׁ
פְּלוּמֵתִיּוֹ אֲמַרְרֵי לוֹ לֵרַעֲ וְהִלָּל אֲפִשֵׁ
אֲמַרְרֵי לְשִׁלּוּחוֹ קָח לִי יִרְק הוּא אֲמַרְרֵי לֹא
מִתְחַיִּי אֲלֵל דְּלוּעִינָן פִּירוּשׁ אֲלֵמָה מִיתְלַחֵת
אֲחֵתִירָהּ אֲלֵל דְּלִי יִרְק אֲמַרְרֵי מִהֲדַר
לְשִׁילָה לֵא מִתְחַיִּי הוּא לְדְלוּעִינָן לֵא הֵימָּה לוֹ
לְהִמְלֵךְ אֲלֵל הֵימָּה לוֹ קִיחָם מִיֵּד דְקַסְרֵי
רִבְנָן דְכָל מִיתְלַחֵת דִּמְעִילָךְ עֲלֵיהּ הַשְׁלִיחַ
מִתְחַיִּי מִיֵּלִי נִינְהוּ אֲמַרְרֵי לֹא יִרְק דְכַרְבִּי
פִּירוּשׁ הַשְׁלִיחַ לֵהֵם רַעֲ כִּי דִרְדֵּתִם כְּלוּמֹר
מִנְשֵׁם אִזִּי מִשְׁבִּי אֲלֵל לְדַרְבִּי כְּלוֹם אֲמַרְרֵי
לְשִׁלּוּחוֹ מִתְחַיִּי אֲלֵל קְטִינֵת בְּתִמְחֵי כְּלוּמֹר
וּכְיִי מִשְׁבִּי לֵהֵם כִּי וְלִמָּה אִזִּי מִשְׁבִּי
לְהֵם אֲלֵל לֵפִי שְׁאִין זֶה מִנְהַג הַעוֹלָם
שֶׁעָשָׂה שָׁאֵל אֲלֵל מִן אֲחֵד אִזִּי מִשְׁבִּי לוֹ
וְהִסְתֵּם שָׁאֵל אֲחֵד אֲלֵל מִשְׁבִּי בְּכָלִי יִרְק הוּא
אֲשִׁין הַקְטִינֵת בְּכָלִי יִרְק פִּירוּשׁ הֵימָּה לִּי
עַל כִּרְחָק לְפִיכָךְ מִשְׁבִּי לוֹ לֵא מִתְחַיִּי
אֲלֵל דְּלוּעִינָן לֵפִי שְׁהִלּוּעִינָן בְּכָלִי יִרְק
וְיִרְקוּ מִשְׁבִּי לוֹ קִיטֵּטֵת לֵפִי שְׁכָלִי כְּכָלִי
אֲשִׁין אֲלֵמָה קִסְבֵּר רַעֲ לִי דִמְדִּי דִלְמִתְחַיִּי
עֲלֵיהּ שִׁילֵחַ נָמִי לֵא הוּא תְּרִי מִיֵּלִי וְאִי־
מִתְחַיִּי אֲחִילָה לֵאלֹהִי כוּתוּתִי: **אֲבִי** אֲמַרְרֵי
אֲפִילוֹ תִּיבֵא רַעֲ מִיֵּלִי בְּנִי אִמְעִיבִי
פִּירוּשׁ כִּיוֹן שָׁאֵל נִמְלֵךְ וְהִבְדִּיל כִּבְדָּךְ שְׁלֵלָה
עַל כֵּן שִׁיחָה מִדַּעַת נְעִיבֵיךְ הַלֵּךְ גְּבִי
מַעֲלִיהָ לֹא עָשָׂה שִׁלְחָתוֹ:

קרבניים ראו בשם ניהו. (ס ופסק)
מינה שאם לא היו ראויים
לחמלה כי אם לנכסים אין צדק מהם
ואוכליהן לאו דבר אינם פירוש מהם
ביומא דרביבין י"ה ע"ה עסקנו.
הגדל מן הירק (י"א סע) מן
וממי כאן במחלת אוכלא כהן י"ה כבול
העין יש מפרשים אוכלא סעודה כלומר
הכין שפאם יח כבולה הסעודה: ש"מ
בכתובות פ' אלמנה נזונית (דף סא:) אי
לכו אמר לשלחו וצין לי ליתמא ואלו
היו ולימא מיהא קנה או דלמא מעביד
בקהי וכו' במתני' כי אמר לשלחו לן
בקהי דלכתובות הוי מעביד על דבריו
שליחותו יין והתם בכתובות (י"א סא) מ
דלמר שליח מדעתי ין פירש להם ה
והשניה מדעמו וס נעלו שלם הראש
במורת שליחות השליח והג' לדעתם ו
עקר שליח שליחותיה דבעה"ז פירוש א

וְיוֹן כִּסְמָה עֲנִינָה הִיטָו עֲמָתָהּ יוֹ
 [שְׁלִיחִין] מִדְּמִטִּי כֹלָן מַעֲלֵו דְּמַשְׁמַע
 מִסְּרִיף עַל דְּבָרֵיו הוּא דְּהִי דְּלִי הוּא עֲמִי
 כְּמִצְוֹת (דף 28:) הִיא מִאֵן דְּלִמְר לְשִׁלּוֹ
 וְהִיא עֲקֵר שְׁלִיט שְׁלִיטוּמִּי (קטנא ע"ו) עֲמִי
 שְׁמַעְמָה דְּבִצְלֵל הִיטָו נְמִי מַעַל מִסּוֹד
 מַעֲמִימָה רֹאשִׁי לְקִחוּ מִדְּמִטִּי דְּהִלָּת
 וְנִמְנָח: [ע] עֵינֵי שְׁאִינוּ אֹכֵל חֵיבִת שְׁהוּוּ נִמְנָח: [ז]
 הֵאָלְתָּ אוּר כִּיבּוּר עַל דְּבָרֵיו הוּא וְלִקְחָן נִמִּי לֵא דְּקֵה
 הִסְתַּמָּה לֵא דְּמַשְׁשֵׁשׁ שְׁלִיט הֵאָלְתָּ הִלְלָל וְהוּא מִצְוֹן מִן
 אִי וְהוּמָנִי דְּהוּא אֲדִיבִת חֵיבִת נִמְנָח: [ח] עֲמִי כְּדִמְרֵי
 לִמְי בִּרְיָא בְּהִקְרִיבָן לִי תְּרִגְוֹלָת בְּנִילֵה שְׁתַּרְבֵּן בִּי
 יוּתָה הֵאָלְתָּ דְּהִלְכֵן לֵא וּר בִּינִי שְׁמָה אֲמַרְבִּי
 וְהִתְחַבְּבִי לִי וְהִתְרַחֲמִי אֲדִיבִינִי לֵא דְּהִלְכֵן לֵא
 ח: [ז] כִּסְמָה שְׁהוּוֹרֵת. הֵאָלְתָּ כְּבִילֵה מִקְלָן לֵא שְׁלִיחוֹת
 הִרְשָׁו: [ח] אֲמַר בְּרִיבִי קִטָּן: [א] ח: [ב] ח: [ג] ח:

מלח ב' ימים ולילה אחד אין משיב נפש: אלא אמר רב
 סוף על שליחותו הוי. האי דפליגי במסכת כתובות בפר
 מוסיף על דבריו הוי: אמר רב ששת. מהא לא תפשו

השליח שעשה פרק שישי מעילה

עלֶיהָ יוֹ תְּרִי מִיָּלִי הוּיִין. כְּגוֹן כִּבְדֹּ
וְחוֹ לִהְיוֹת צָשֶׁר הַשְּׁלִיחַ נִמְלֵךְ בּוֹ אִם חֶפֶז
הִיָּה מַצִּיחַ יוֹ וְהַכֹּחַ לֵאמֹר צַעֲהָ"ב הַבֹּא
עֲשֶׂה שְׁלִיחוֹתוֹ אִ"כ תְּרִי מִיָּלִי נִיגְהוֹ אִ"ר

גמ' מאן תנא דכל
שליח תרתי מליה
ה"ר^א דנתן הנודר
ור"ע יאוסר^ב אביי
לא בעי לאימלוכי כי
אמר להו שפיר קאמ
עליה דר"ע רשב"ג
הבשר אסור בכל
וברגלים בקנה ובכ
עופות ומותר בבשר
כראש וברגלים ב
סוברגים ובחגבים
קרביים לאו בשר ה
ולת"ק מ"ש בבשר
דאמר לא אשכחי
בשרא דציפרא אי
למימרא לא אשכחי
דגים אמר^א רב פפא
אכיל איניש דגים אי
ניכול דאמר שמואל
פרח ליביה כציפרא
דע לא על הדגים ו
בשר מליה אלא א
דכויבין ליה עיניה
אמר לו תן לו חתיכה
על שליחותו הו^ג ש
י שליה מול אחת

מקח עטות כי אין דרך אדם לאכול
 רוע האוכלן אינו מזני אדם יאז:
 וקנין. דלא אכיל דגים והא דאמר פ'
 (סו) גונא סמא לענא ההם ספירן ליה
 צבולה אוכלא אי מפרסיה מחלת חולי
 גלומא כאן סהדיגים גא (א) בתחלת הסעודה
 ש"מ מופרץ על שפחותיו היו (שפית).
 (סג) איתא ק"ל צעיר והכי איתא איבעיא
 ואלו חזן כורא מלי מוסק על דבריו
 מעביר על דבריו היו וליטבא גמי לא
 מן להם אחד והוא אומר טלו שמים
 דבריו (ד) הכא ק"ל לאימור לא עשה
 (סז) מיייל לה להאדא דהכא א"ר ששת
 להם הראשון לדעת צבע"ב כאשר צויתי
 הראשון בתורת שלמות צע"ב וסמיא
 (ד) וכן פירשו בגטילתן מהו דמיא
 רוע אפילו כי אמר יט מדעמיא ק"ל:
 אמר

ת"י עינא שמחמחלין העינים לנח
שמע דבעל הבית נמי מעב' מכלל ד
הו' עורק לשלוחו לא היה בעב' מוש
לשלוחיה וז' זצין לי לימחא דלרעה
עון (שליח כולם כורא) או עובר על דב
דלמנר שליח מפתח היה אמר ש
נכא ודין שמיא היה ויאתעצדיא שליח

אמר רב פפא. הנודר מן הבשר ביומא דכייבין ליה עי
דבות בפרק אלמנה נזונת אי מוסיף על דבריו הוי אי מע
א תפשוט והכא היינו טעמא דבעל הבית מעל משום

שליחא פרימי מילי וינפו. ה"ק מני מתני'
לאימלוכי עליה ולשאלו מצעל מבית אם
לחו כגון שאם נהיו צבע"צ ליקח לו בשר
שסיו רריך לחזור לו לשאלו אם יקחנו אם

לאו דלעג' דרובו מין בשר הוא יין
דמימלך עליה דמין מילי יניבה דמג'י
נמי דא משמע דמרי מילי יניבה דמקמי
השליח מעל דא' חדא מילתא יניבה שליח
אמאי מעל הא קא עבד שליחמו של
עצה"ז אלא דמקמי מעל אלמא דא
מילי יניבה וזמני ס' א': אמר כ' תפאד
דלא כר"ע היא דסא: הנודר מן הירק
מוסר בדילועין ור"ע אוסר. דקפכר
מין אחד הן ואמרינן במוס' דנריס' אמרו
ל' לר"ע והלא אורח לאו לשלוחי קא
ירק והוא בל' ואומר לו לא מנחמי סל
דלועין אלמא כיון דמימלך מינא אחרינא
הוא להכי מותר בדילועין ואמר להן
והוא הדבר כדמלך מסס אי נמד דלעג'
דמימלך חדא מילתא היא כלום אורח
חזר ואומר ירק לא מנחמי אלא קטני
אלא כיון דאמר לא מנחמי אלא דלועין
ואינו אומר לא מנחמי אלא קטני אלמא
דלועין בכלל ירק הן אלעג' דמימלך
עליהו שליחא ס' לר"ע דחדא מילתא
יניבה והיינו דלא כר"ע: אפי' סימא ר"ע
היא. והיינו טעמא דכי נתן להן כבד
דא חפשי שנתן להן מדעתו מן לא עבד
אימלוכי בצעה"ז אם יתן להם כבד או
לא וכיון דלא אימלך שנה"מ מעל השליח
דכמי שנתן להן מדעתו דמי ולא מוסר
דאמרינן דמרי מילי יניבה אלא חדא
מילתא יניבה: שפיר קאמר נחמיו.
היינו אפי' דמרינן להי אפילו כר"ע
ח נמי" לא בעי אימלוכי: מאן טנא
ח טנא טנא: דהיינו לר' אבהו

מיליניו: רש"ג היא דסנ הנוד
ש וברגלס וקנס ונכד. אלמל דקסר
ר וולכיוסן לאו בר נש. כלומל האוכלן
אס יכול לקנות לטרלל בשר צוז ומיני
ואו בר איניס אלליס כל דלס: ו"ל"ק מ"ש
דגיס משוס דרגיל וכו' ומין בשר הוא
ה פסוק בשר עופות משוס דגיס
בשר שראו לו לאכול צו דגיס וז אבל שאני
נדר לו כגון דגיס: **הא כי אמאי אסור**
משולל האי מין: דמסודר. בהקדו
דלא אכל ההוא יומא ולא נדר מיניה.
גמי לא יוכלו משה"ס יפסד גמי לא
ד נדר מיניה: על בשר מליה. יא במלת
מציב את הנפש: אלא אמר דר פסא.
ר עופות נדר מן הבשר צוז דכיינן
יס שקסיס לעיניס אבל כל מין בשר אפי'
מין בשר שראו לו לאכול וימור דגיס.
ד: סימן נ"ו מ"ך עיי"ר דמשמע
ד: **שע מינה מוסף:** על דבריו
אלא עקר שליחותו דבעה"ב יח אלמל
ומפשוט מהכא הא דמיציעו לן במסכת
מזרין מוסף על דפסיו של משלל היי
רב שמואל: מהכא לו מציפסו דהכא היי
האשד^ה מדעמו של בעל הבית ואדקר
הכי) הא פשיטא דבעל הבית מעל:

מרו
 וירק אל מצאתי ארזות קטנות אל כיון שאומין אל מצא
 חדא מלחא ננח: אפילו חימא מנתיין דר. והיני
 מבעה"ב אתן לכד ואר כיון דאר אמילך מר
 חדא מלחא חדא אל שמי' לשח דאבעי' לך לאמי
 ערליה שלוחא תרי מלי ננח רשב' הוא: דתנ
 מלי ננח: קרביין אל בארש ואחליקון אל בר
 תשל קרביי ומסבוב ומניח בשר (וקנתה דביוס
 פ' משרב גיג: א"ר פפא. היינו טעמא משום דביוס
 גיגין כיון דחו למילכ וכליף תוקח דראי' אל דר גרי
 מרשואל ומסבוב וכלא ציפרא אלמא דא אלכל
 נאסר לכל בשר ומחר דביוס ומעל דגין קשין לכל
 מקתני תרסו מעלו דרשמוע דביוס למי' דנא
 שמי' חנני חכמות דאמנא לכל חילוט חדא מניח

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

רש"י ד"ה אלא וכו' אינו
וסקור אלא צנצר עופות:

רבינו גרשום

[illegible]

וידועין מלמד שהדיוט
אדמעל כי נתן להן כבוד
אצל השליח ולא משום
כדאדמר: מאן תנא דמלי
דאבשר רשב"א ממיר
הא וואלן במקום
הוא ובוטל דעתו אצל
דנר וכי נר בכלל
מותר בדגים: אה הכר
במי בהווא יומא ולא נר
סמ"ך נ"ו כלומר
דין דשליח לאו עקרו
של בעה"ה ואייךך